VIANU

DATENSCHUTZKONZEPT FÜR DEN PILOTEN MIT VIANU

Anlage 1 zur Betriebsvereinbarung

Hinweis zur Verwendung

Dieses Konzept beschreibt, welche Daten im Piloten entstehen und wie VIANU sie behandelt. Stellen in eckigen Klammern tragen Sie für Ihr Unternehmen ein.

1. Zweck und Umfang

Der Pilot prüft, ob individuell angefertigte Einlegesohlen für bis zu 10 teilnehmende Mitarbeitende einen Unterschied machen. Das Konzept beschreibt, welche Daten dafür entstehen, wer sie verarbeitet und wann sie gelöscht werden.

2. Welche Daten entstehen

- Fotos der Füße und der aktuellen Innensohle des Schuhs, aufgenommen mit dem eigenen Smartphone der teilnehmenden Person in einer Pause. Pro Fußerfassung werden 6 Fotos benötigt.
- Die Angaben für die Fertigung: Name der teilnehmenden Person und Firmenlogo für die Gravur, dazu der Ort der Lieferung im Betrieb.
- Vier Antworten am Ende des Piloten: Tragequote, spürbare Verbesserung, Weiterempfehlung und Wertschätzung. Die Teilnehmenden beantworten sie selbst.

3. Datenfluss

a) Die teilnehmende Person nimmt die Fotos auf und gibt sie frei. Die Teilnahme ist freiwillig.
b) Die Fotos gehen an VIANU und an den Technologiepartner SELFWEAR AI. SELFWEAR AI vermisst die Füße aus den Fotos und modelliert daraus die Einlegesohle als digitales Modell. Das Modell geht an VIANU.
c) VIANU druckt die Einlegesohle im 3D-Druck, lokal in Deutschland, selbst oder bei einem Fertigungspartner. Fachleute von VIANU prüfen Analyse und Qualität im gesamten Prozess.
d) Die Einlegesohle erreicht die Person im Betrieb, spätestens 7 Tage nach der Fußerfassung.
e) Nach der Herstellung werden die Fotos gelöscht.
f) Am Ende erhält der Arbeitgeber einen anonymisierten Bericht auf Gruppenebene.

4. Rollen und Verantwortung

Der Arbeitgeber ist verantwortlich für die Durchführung des Piloten und für die Teilnehmerliste. VIANU (SIGMA WORKS GmbH) verarbeitet die Fotos und die Angaben für die Fertigung im Auftrag des Arbeitgebers. Grundlage ist der Auftragsverarbeitungsvertrag (Vorlage zum Download). SELFWEAR GmbH, Venloer Straße 440, 50825 Köln, ist als Unterauftragnehmer von VIANU eingebunden und durch einen Vertrag nach Art. 28 DSGVO gebunden.
Rechtsgrundlage ist die freiwillige Einwilligung der Teilnehmenden (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, § 26 Abs. 2 BDSG). Wer nicht teilnimmt, hat keine Nachteile.

5. Verarbeitungsort, Speicherdauer, Einsicht und Löschung

Verarbeitungsort: Die Fotos werden in der EU verarbeitet. Gedruckt wird die Sohle per 3D-Druck lokal in Deutschland.
Verwendung: Die Fotos werden nur für die Anfertigung der Sohle verwendet. Sehen können sie VIANU, ihre Fertigungspartner und SELFWEAR AI. Der Arbeitgeber erhält keine Fotos.
Löschung: Die Fotos werden nach der Herstellung gelöscht. SELFWEAR AI betreibt ein lernendes System. Was in das lernende System von SELFWEAR AI eingeflossen ist, lässt keine Rückschlüsse mehr auf einzelne Personen zu.
Befragungsantworten: Die Einzelantworten dienen nur dem Bericht und werden nach der Übergabe des Berichts gelöscht. [Abweichende Dauer, falls vereinbart.]
Einsicht: Teilnehmende können jederzeit bei VIANU Auskunft über ihre Daten verlangen. VIANU antwortet innerhalb eines Monats.
Was der Arbeitgeber erfährt: Der Arbeitgeber kennt die Teilnehmerliste. Der Bericht ist anonym auf Gruppenebene. Einzelne Antworten und Fotos erhält der Arbeitgeber nicht.

6. Rechte der Betroffenen

Teilnehmende haben das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18), Widerspruch (Art. 21) und Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77). Eine erteilte Einwilligung können sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen (Art. 7 Abs. 3). Anfragen gehen an den Ansprechpartner in Abschnitt 8.

7. Technische und organisatorische Maßnahmen

- Zugriff auf Fotos und Fertigungsangaben haben nur die Personen, die die Sohle anfertigen.
- Der Arbeitgeber hat keinen Zugriff auf Fotos.
- Mit SELFWEAR AI ist die Sicherheit der Daten nach den Grundsätzen Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit vertraglich vereinbart.
- Fotos werden nach der Herstellung gelöscht (Abschnitt 5).
- Der Bericht enthält keine Angaben zu einzelnen Personen.

8. Ansprechpartner

Roderich Körner-Rehn, Geschäftsführer, VIANU, eine Marke der SIGMA WORKS GmbH, Grabenstrasse 5, 40878 Ratingen. E-Mail info@vianu247.com, Telefon +49 15678 548855.